

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 443/2535 นางสาว จิตใจ บุนนาค
นาย สุรสิทธิ์ จารุ คม

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 207

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ.2534 มาตรา 6

ผู้ที่ขอให้พิจารณาใหม่ ต้องเป็นคู่ความฝ่ายที่ศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณา และศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาท แต่คดีนี้เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทจึงไม่มีประเด็นที่พิพาทและผู้คัดค้านก็ไม่ได้เข้าเป็นคู่ความในคดีมาแต่แรก จึงไม่ได้ถูกศาลชั้นต้นสั่งให้เป็นฝ่ายขาดนัดพิจารณา และถูกศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้แพ้คดีในประเด็นพิพาท ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายพนา จารุคม ผู้เยาว์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายสายัณห์ จารุคม ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวน ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เด็กชายพนา ผู้เยาว์เป็นบุตรของนายสายัณห์ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้คัดค้านเป็นทนายทโดยธรรมของผู้ตาย เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย เด็กชายพนามิใช่บุตรผู้ตาย ขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่ให้เด็กชายพนามิใช่บุตรผู้ตาย เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสายัณห์ผู้ตาย และให้รับคำร้องคัดค้านให้มีการพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเด็กและเยาวชนพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รับคำคัดค้าน ให้คงบังคับคดีตามคำสั่งเดิม

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ผู้ที่จะขอให้มีการพิจารณาใหม่ ต้องเป็นคู่ความฝ่ายที่ศาลแสดงว่าขาดนัดพิจารณา และศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แพ่งคดีในประเด็นพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ประกอบพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 6 แต่คดีนี้เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทจึงไม่มีประเด็นที่พิพาท และผู้คัดค้านก็ไม่ได้เข้าเป็นคู่ความในคดีมาแต่แรกเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสที่ถูกศาลชั้นต้นสั่งให้เป็นฝ่ายขาดนัดพิจารณา และถูกศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้แพ่งคดีในประเด็นพิพาท ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่

พิพากษายกฎีกาของผู้คัดค้าน ให้คืนค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้าน

(อัมพร เดชศิริ-พรชัย สมรรถเวช-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ